

全球数字鸿沟治理: 数字税困局、逻辑转向与中国方略

宋宪萍, 曹宇驰

摘 要: 凭借数字资本的无序扩张和空间霸权的滥用, 发达资本主义国家主导有利于自身瓜分全球数字市场的“核心—边缘”新型国际分工格局, 全球数字鸿沟因此呈现出地位鸿沟和创新鸿沟两个阶段的长期深化态势。在缺乏有效的全球数字治理体系的情况下, 国际多边组织与各国为获取未来数字竞争优势、弥合数字鸿沟, 在国际数字税收领域开启规则博弈。现行数字税方案试图通过调节数据收益再分配改善全球数字发展不平衡问题, 不但无法缓解全球数字鸿沟的深化, 反而引起各国间数字贸易争端。全球数字鸿沟治理的逻辑不在分配, 而在于生产资料所有制, 只有实现生产的两个出发点——劳动者和生产资料所有者的内在统一, 才能重构全球数字劳动的分配正义。与资本主义制度驱动下的数字霸权不同, 中国所倡导的人类命运共同体理念主张各国经济发展以内生性增长为前提, 以实现数字红利的全球共享为目标, 推动构建包容、开放、公平的数字现代化新形态, 为全球数字鸿沟治理融入新的内生源动力。

关键词: 全球数字鸿沟; 数字税; 人类命运共同体; 数字现代化

中图分类号: F49 **文献标志码:** A **文章编号:** 1002-462X(2025) 11-0063-10

DOI: 10.20231/j.cnki.xxyts.2025.11.007

数据作为新一代数字技术的核心, 不仅能够提高资本、劳动等其他生产要素的使用效率, 还能改变整个生产函数, 通过平台化手段优化资源配置, 提高经济增长效率。党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十五个五年规划的建议》指出, “健全数据要素基础制度, 建设开放共享安全的全国一体化数据市场, 深化数据资源开发利用”, “推进数据高效便利安全跨境流动”^[1], 为构建更加健全的数字治理新格局指明方向。然而, 数字技术在时空境域中的非均质扩散带来了不可忽视的数字鸿沟问题, 由于缺乏有效的全球数字治理体系, 全球数

字巨头凭借其用户体量和特权地位, 最大限度地发挥网络效应, 获取大量垄断利润, 在扰乱市场竞争秩序的同时加剧了全球数字发展不平等。

为此, 国际多边组织发挥职能优势增设全球数字治理议题, 关注国际数字税收、算法模型跨境流动、数据安全与隐私保护等规制问题, 其中以国际多边组织与各国在数字税收领域的规则博弈为关注焦点。目前学界从不同视角探讨了数字服务税(Digital Services Tax, 以下简称“数字税”)这一治理手段的运用, 基于规则重构视角, 数字税被视作全球治理话语权争夺的重要领域, 国际多边组织与各国围绕税收门槛判定、税率设定、收入确定等问题展开差异化重构, 数字税在发达国家主导下呈现进步与妥协性并存之势^{[2][3][4]}。基于技术遮蔽视角, 数字技术创新了商业模式, 也使得数字税的课税对象边界难以明晰、数据价值难以评估, 税收利益分配失衡导致治理风险扩散^{[5][6]}。基于贸易竞争视角, 数字税被视作对本土传统产品产生“保护主义效应”的歧视性工具, 将影响平台经济组织的国际竞争关系, 形成全新的利益分配格局, 可能

基金项目: 研究阐释党的二十届三中全会精神国家社会科学基金重大专项项目“构建高水平社会主义市场经济体制的主要内涵、标准体系和实践路径研究”(24ZDA007); 国家社会科学基金青年项目“数据主权博弈下全球数据安全风险传导机制与中国应对研究”(25CGJ061)。

作者简介: 宋宪萍, 北京理工大学马克思主义学院院长聘教授、博士生导师; 曹宇驰, 通讯作者, 北京理工大学马克思主义学院助理研究员、博士后研究人员。

引发针对平台经济的贸易保护主义行为^{[7][8][9]}。

现有研究在一定意义上拓宽了全球数字鸿沟治理框架的内涵与外延。事实上,全球数字鸿沟治理不仅仅是国际数字税收变革下的利益再分配问题。那么,在全球数字治理框架的构建过程中,数字税缘何成为国际多边组织和各国维护数字主权、缩小数字发展差距的措施?数字税能否成为治理全球数字鸿沟的有效手段?如何真正解决全球数字鸿沟治理赤字?本文在尝试回答上述问题的基础上,从全球数字鸿沟的形成逻辑入手,在数字税的缘起与演进过程中深刻剖析全球数字鸿沟治理的数字税困局,进而通过生产和分配关系审视全球数字鸿沟治理的逻辑转向,以期寻绎基于人类命运共同体理念的全球数字鸿沟治理之道。

一、全球数字鸿沟的形成逻辑

在对数字税这一全球数字鸿沟治理手段展开操作方案和技术问题探讨之前,需要从政治经济学视域对全球数字鸿沟进行理论挖掘。资本逻辑是全球数字鸿沟形成的根源,其内含资本发展全过程中资本运动的内在规律和必然趋势,外显资本发展全过程中一系列经济环节和经济现象。通过对资本逻辑导向的数字全球化进程分析,阐述垄断资本积累的演化秩序和空间权力扩张的行为范式,从而溯源全球数字鸿沟的形成逻辑。

(一) 资本积累:从产业资本到数字资本

按照资本逻辑,被纳入到资本主义生产关系体系中的人类生产实践活动,面临着获取剩余价值、提高利润率从而实现资本积累的历史使命。“资本决不是简单的关系,而是一种过程,资本在这个过程的各种不同的要素上始终是资本”^{[10] 214},对资本主义经济这一整体性活动而言,必须“把剩余价值当做资本使用,或者说,把剩余价值再转化为资本”^{[11] 668},其结果是规模扩大的资本主义再生产。在这一过程中,产业资本以货币资本—生产资本—商品资本的循环形式促使资本规模不断膨胀,并创生出符合资本逻辑的资本积累空间,而机器大工业的出现无疑加固了这种空间。作为资本逻辑运行的实际承担者,机器的普遍采用扩大了相对剩余价值生产的规模和范围,无限制地延

长了无酬劳动时间,资本积累速度随之加快。显然,“劳动资料发展为机器体系,对资本来说并不是偶然的,而是使传统的继承下来的劳动资料适合于资本要求的历史性变革”^{[12] 186},这一趋势在福特制生产出现后愈发严重。

不同于前三次工业革命,第四次工业革命以新一代数字技术为驱动力,促使资本形态从产业资本、金融资本向数字资本转变。诚然,新的资本形态改变了原有价值创造和增殖的形式,实则并未改变资本的逐利本性。在数字资本积累过程中,数字劳动作为价值的最终源泉,依然无法摆脱资本主义生产关系的束缚。从资本增殖场域来看,数字平台将数据、流量和信息纳入资本主义生产体系,提供了一种“产消一体化”的新型数据生产模式。资本通过对数据和平台的占有,将积累的底线部署到个人,此时个人在数字平台上最基本的日常生活及消费活动被抽象为一种新的社会形式——为资本家进行无偿的数据生产活动。这些有价值的数据信息经过数字平台的提取和储存以及数据工程师的收集加工和分析之后,抽象一般人类劳动凝结其中,体现着不同劳动者相互交换劳动之间的关系,才转化成了数据商品^[13]。一旦这些数据商品被投入流通和消费环节实现“惊险的跳跃”,数据就会转化为数字资本进一步加快资本积累速度,最终形成以数据为核心的剩余价值分配格局。

(二) 空间演变:从物理空间到虚体空间

空间扩张一直以来都是西方资本主义为应对过度积累危机、寻求新的剩余价值源泉的重要手段。在对过度积累危机进行经济重组并以此为新的扩张做准备时,分工表现出最为显著的地理景观。“受竞争的驱动,单个的资本家在空间结构中寻求竞争的优势,因而总是趋向于或被逼迫向那些耗费更少或利润率更高的地区转移”^{[14] 56},转移意味着打破原有生产和消费的空间禁锢,迫于增殖压力在世界市场寻求新的剩余价值源泉。传统的剥削形式将“创造性破坏”嵌入新的地理景观中,而世界市场作为资本新的增殖空间,空间资源占有不平等所导致的“核心—半边缘—边缘”阶梯式的空间生产等级格局形成了物理空间

的非均衡图景。这一时期,资本通过物理空间扩张阶段性达到了过剩产能与资本转移的目的,但大量固定资本的僵滞性使得过度积累危机依然存在,全球化一元空间图景已然无法满足产业资本的空间发展。尽管随后金融资本的出现使得资本的空间扩张从生产环节转移到流通环节,但这种零和博弈下产生的大量金融泡沫反而造成了虚假的经济繁荣和新的危机。

伴随危机而来的资本积累新阶段主要是由技术创新推动的,“老技术的过时与新技术的崛起对于资本主义是极其重要的,它们同样也伴随着旧的空间结构向新空间结构的转型”^[13]²²⁴。数字技术与资本逻辑的相互运作与强化,使得这些以一般数据为形式并中介了诸多虚体的数字资本^[14],实现了对物理空间的超越,数字劳动生产和数字商品交换的过程被置于虚体空间中进行。在虚体空间中,资本在数字技术催化下不断侵蚀个体及其生存空间,“生产关系的这种再生产不再和生产方式的再生产同步;它通过日常生活来实现,通过娱乐和文化来实现”^[17]²⁶,个体日常行为产生的一般数据经由算法技术转化为可量化的“数据商品”,而个体自身异化成为数字生产活动的一环。数字资本依托虚体空间的数字平台垄断牢牢控制积累过程中的非物质劳动和非物质商品,这让资本增殖过程更加隐蔽化。数字技术越是先进,资本积累越快,数字平台用户就越集中,虚体空间中的垄断权力就越扩张,“赢者通吃”的

趋势被不断深化,虚体空间不平等成为物理空间不平等的进一步延展。

(三) 鸿沟深化: 从地位鸿沟到创新鸿沟

当代数字资本主义生产条件下,不平衡模式既是资本主义发展的结果,又是其发展的地理前提。作为发展的结果,不平衡模式显著地表现在发达国家和发展中国家、先发地区和后发地区、核心区域和边缘区域等这些不同尺度上所呈现的空间等级的分化;作为发展的前提,不平衡模式是社会不平等在地理景观中的映射,同时这种空间不平等又为数字资本的剥削本质服务。从全球层面来看,治理规则话语权的空间差异使得全球“数字博弈”的不平衡加剧,全球数字鸿沟呈现长期深化态势,具体表现为两个阶段。

第一阶段是全球数字地位鸿沟。由于资本积累优势,发达国家大力推动数字信息基础设施建设,并以国家安全名义对别国采取进出口管制和供应链限制,最大限度地占据全球数字市场。“数字地位鸿沟”正是从数字贸易“准入”开始的,美国以维护“基于规则的国际秩序”为表象,在其主导的贸易协定中提倡跨境数据自由流动、数据非强制本地化、数字市场高标准开放等战略立场,实则自我利益为中心、以长臂管辖向别国施加强权政治,并试图以“美国模式”为全球数字规则打造更高“标准”的数字贸易框架,在抑制后发国家数字经济发展空间的同时,也使得发达国家和发展中国家的数字贸易地位越发悬殊。

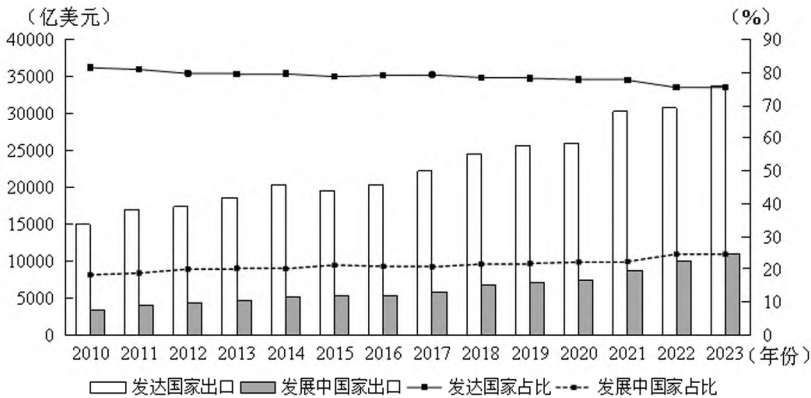


图1 2010—2023年发达国家和发展中国家数字贸易出口额及其占比

资料来源: 根据联合国贸易与发展会议(UNCTAD)提供的相关数据整理而得。

从 2010—2023 年全球数字贸易规模来看(图 1),发达国家数字贸易出口额从 2010 年的 14965.06 亿美元扩大到 2023 年的 33724.15 亿美元,发展中国家数字贸易出口额从 2010 年的 3347.46 亿美元扩大到 2023 年的 10900.42 亿美元,不同经济体的数字贸易规模虽呈现出明显的扩张趋势,并保持一定波动的正增长状态,但这些年发达国家数字贸易出口额占全球数字贸易总出口额比重维持在 75% 以上,牢牢占据数字贸易市场的主导权。由此可见,发展中国家一无强大的算法、算力支持,二无富有竞争力的人才和技术储备,只得以前所谓的“比较优势”参与全球生产,致使数字寡头逐渐占据了价值链的顶端^[8]。在不平等分工下,发展中国家受制于“低端锁定”困局的同时,还将面临数据隐私保护、知识产权保护、技术标准、本地准入等一系列贸易政策分歧,最终与发达国家之间长期保持着“数字地位鸿沟”。

第二阶段是全球数字创新鸿沟。发达国家所推崇的数字殖民主义主张对数字生态中的软件、硬件和网络连接三大核心支柱的集中所有权展开结构性控制,这种数字霸权使其迅速占领全球数字市场,在奠定平台垄断的技术基础的同时,形成数字创新的空间分化格局。从 2024 年全球创新指数排名来看,瑞士、瑞典、美国、新加坡、英国分别以 67.5、64.5、62.4、61.2、61.0 的分数排名前 5 位,全球创新前 20 强中有 19 个高收入经济体和 1 个中高收入经济体,前 50 强中有 42 个高收入经济体、6 个中高收入经济体以及 2 个中低收入经济体。信息通信技术、R&D、知识创造等指标评价结果显示,发达国家在技术开发、自动化和人工智能等创新领域牢牢占据优势,而发展中国家由于平台经济下组织间的“动态不完全竞争格局”^[9],缺乏良好的科技创新生态,与发达国家在技术创新效率方面存在严重的两极分化。发达国家在专有技术和品牌等无形资产的所有权和控制权基础上,依靠网络外部性和溢出效应实现收益的倾斜分配,进一步巩固了由技术垄断带来的创新优势。这种优势的保持主要基于两种手段:一是数字技术的锁定。数字巨头凭借先发优势得以控制技术知识或工具,并通过租金(以知识产

权或基础设施访问的形式)和监控(以大数据的形式)限制新兴平台数据的收集和技术的使用,例如通过专利池(patent pool)等方式建立专利技术联盟^[20],若联盟外的企业使用专利池的技术则需要支付高额费用,以此抑制技术联盟之外发展中国家的技术创新,中美贸易摩擦及美国对中国芯片的断供就是最好的说明。二是数字技术的剥夺。这些数字巨头致力于战略并购,通过集中资本和积累控制下的无形资产来巩固其创新优势。在过去的二十年,谷歌收购了 260 多家公司,亚马逊收购了 100 多家公司,这些收购不仅标志着新领域的进入,如亚马逊通过收购美国全食超市(Wholefoods)进入实体零售业,还意味着新技术的扼杀与剥夺,收购后未能整合的新兴企业将以未来竞争者身份被扼杀在技术创新的萌芽期,而能够形成数字技术互补的企业成为其技术生态的拼图,如亚马逊收购无人配送车创业公司(Dispatch),并利用其技术开发了六轮送货机器人(Scout),收购成为一场捕捉数字生态系统和控制连锁产品线的竞赛^[21]。由此可见,这种“技术利维坦”成为后发国家技术创新与突破的重大阻碍,最终导致国家和地区间尤其是先发国家和后发国家间“数字创新鸿沟”的持续存在。

二、全球数字鸿沟治理的数字税困局

凭借数字资本的无序扩张和空间霸权的滥用,发达资本主义国家牢牢掌控数字生态下资本增殖的商业闭环,从而主导有利于自身瓜分全球数字市场的“核心—边缘”新型国际分工格局。不仅如此,“核心”发达国家越来越多地通过软件、算法、消费者数据等无形资产而非实体资产创造利润,这些资产可以被转移到低税离岸管辖区从而规避传统国际税收责任,获取更多收益^[22]。因此,国际多边组织与各国就数字税问题展开多方商议,认为数字税是弥合全球数字鸿沟、平衡各国数字经济发展的重要手段,呈现出单边与多边措施共存的局面。

(一) 数字税的演进:从多边方案到单边措施

数字贸易的蓬勃发展颠覆了传统国际税收制度,传统关联因素与数字经济形态错配打破了原

有常设机构的认定标准,数据价值捕获难题模糊了市场国与居住国利润归属与分配,由国际税负失衡所衍生出税收治理工具的滞后性问题愈发严重。早在2012年,二十国集团(G20)就提出通过国际合作预防“税基侵蚀与利润转移”问题,并于2013年联合经济合作与发展组织(OECD)发布《BEPS行动计划》,开启了数字税的探索之路。面对数字经济发展的非均衡性因素影响,OECD在2019年进一步提出双支柱计划以应对数字化带来的税收挑战,并在2020年与G20共同发布了双支柱蓝图报告。支柱一从“用户参与”“营销型无形资产”“显著经济存在”三种方案转向“统一方法”的架构纲要,侧重于新的联结度规则的修订和跨国企业利润重新分配问题,适用于全球年总收入超过200亿欧元,税前利润率在10%以上的跨国企业^①。支柱二包括全球反税基侵蚀规则(GloBE)和双边税收协定的应税规则(STTR)两部分,侧重于全球最低税的设定和跨国企业利用低税地转移利润和税收逐底竞争等问题,适用于年总收入达到7.5亿欧元门槛的跨国企业,拟定最低税率为15%。同年12月,OECD和G20发布《应对经济数字化税收挑战——支柱二全球反税基侵蚀规则立法模板》,进一步明确收入纳入规则(IIR)和低税支付规则(UTPR)的适用范围和运算机制,一定程度上为缓解数字化带来的征税争端提供了整体性的全球多边数字税收框架。

与此同时,世界各国也纷纷通过实施竞争性单边数字税对数据跨境流动加以限制。截至2023年7月,全球已有32个国家颁布了直接数字税立法,3个国家颁布了直接数字税立法草案,6个国家宣布或打算实施直接数字税计划,在全球范围内呈现出“羊群效应”。其中,法国于2019年率先对全球年总收入超过7.5亿欧元、在法国提供应税数字服务年总收入超过2500万欧元的大型互联网企业征收数字税,税率为3%。法国数字税收方案直接将矛头指向世界主要的互联网巨头,尤其试图对谷歌(Google)、亚马逊(Amazon)、脸书(Facebook)和苹果(Apple)四大美国互联网巨头在法国境内的数字商业活动开展限制,

因此也被称为“GAFA税”。继法国之后,意大利、英国等欧洲国家,坦桑尼亚、乌干达等非洲国家以及哥伦比亚、加拿大等美洲国家也相继开启数字税征管。显然,各国数字税收虽然都是针对用户高度参与的数字商业活动,但在税基、税率、起征点等方面无法对数据跨境流动的限制程度达成一致,且各国间收入归属分配标准也存在一定差异,这些数字税本身设计的复杂性导致了税收的不确定性。

(二) 数字税的困局: 从积极推进到治理失效

在以OECD为主的政府间国际经济组织的大力推动下,尽管跨国企业避税问题具备了多边进程下的解决方案,但由于各国之间的利益分歧,全球最低税率政策的推进存在巨大阻碍,双支柱方案短期内难以取得实质性进展。单边措施方面,由于欧盟各成员国数字经济发展水平参差不齐,各国始终无法就相关税收法律制度达成一致意见。随着市场管辖权在税收分配中发挥着越来越重要的作用,碎片化、孤岛化的国际数字贸易规则,使得针对数字税收制度的拟议措施中尚未达成任何一项具有国际共识的方案,数字税不仅充斥着难以逾越的政策和技术问题,还受到地缘政治的现实困扰。

从欧洲国家来看,法国等欧盟成员国出于自身与美国互联网巨头间的数字鸿沟,寄希望于单边数字税这一重要的政策工具扭转美欧“数字博弈”的不利局面,结果是美国对法国等欧盟成员国展开“301调查”,并加征报复性关税予以反制。事实上,这些巨头被征收数字税并不意味着它们将承担全部税收成本,当法国征收3%的数字税之后,同年亚马逊宣布开始对法国卖家在其平台的佣金和各类费用上涨3%,税负的转嫁直接对法国下游企业和消费者产生了不利影响。全球数字平台市值前100强的地理分布数据显示,2021年美国数字平台市值占市场份额的67%,欧盟仅

^① 参见OECD/G20, Tax Challenges Arising from Digitalisation—report on Pillar One Blueprint, <https://www.oecd.org/publications/tax-challenges-arising-from-digitalisation-report-on-pillar-one-blueprint-beba0634-en.htm>.

占3%，且欧盟在区块链、云计算、人工智能等新兴数字技术领域的市场占比也显著落后^①。显然，欧盟国家薄弱的数字产业基础难以打破美国互联网巨头的竞争压力，发达国家凭借“赢者通吃”的市场格局不断巩固其市场支配地位。在不对称竞争长期存在的情况下，仅通过数字税手段难以消解先发国家之间的数字鸿沟。

从发展中国家来看，无论是单边数字税的加征还是多边最低税的谈判，其具体方案的实施往往是制定者以提升自身市场支配地位为目标的监管偏好表达，发展中国家往往因技术劣势被排除在规则制定之外。这种静态规则的制定以法律的公平性为表象，实则通过法律的强制性约束发展中国家的动态发展需求，在维护先发国家利益的同时将监管强加于新兴市场。尤其是以双支柱方案为代表的强监管形式催生出的“布鲁塞尔效应”，打破了税收形式公平与经济实质发展之间的平衡，双支柱方案在法律形式上依靠利润重新分配等手段对居民国和来源国产生正向收益，然而这一收益保障的前提是数字经济活跃的国家和地区，对于数字经济新兴市场而言，该方案极易抵消其利用财政税收优惠吸引外资的政策效应，因而无法共享数字化发展机遇和技术进步红利。一旦各国政府未能协调其政策应对措施，将导致税收不确定性增加，而这种消极的财政外溢可能会导致全球效率低下^{[23] 170}。可见，发达国家通过“踢开梯子”不断损害发展中国家的自主性和发展权，牢牢控制数字领域“核心—边缘”的两极分化格局，最终加剧了发达国家和发展中国家间的数字鸿沟。

（三）数字税的异化：从工具理性到治理幻象

回到通过数字税手段应对数字经济带来税收挑战和 BEPS 问题的逻辑起点，OECD 推动下的双支柱国际税改方案旨在通过国际协议或组织框架，建立统一的数字税规则和标准，确保各国在数字税收领域的权益得到平等保护，其初衷在于通过全球范围内的合作与协商，构建一个更加公平、透明和可持续的数字税收体系。一方面，可以避免各国在数字税收领域的无序竞争和贸易摩擦；另一方面，可以促进全球数字经济的健康发展，为

缩小全球数字鸿沟提供有力的制度保障。然而，多边方案的规则制定往往复杂性较高、耗时较长，在执行过程中需确保高度的国际协同，极易引发全球范围内的多边税收争议。尤其是 OECD 囿于多边税收方案提议与研究的角色，无法充分展现作为多边税收议题协商平台的超国家权威属性，面对数字经济发展环境的多变性及其带来税收规避行为的复杂性，税收主权原则下各国的单边主义征税行为引发的贸易冲突打破了数字税原有的治理理性。

从本质上看，发达国家的单边数字税加征行为，表面是以“公平贸易”理念试图解决数字巨头与本土传统企业税负不对等问题，实则是利用单边措施对多边税收方案进行强制取代，以贸易保护之名行贸易垄断之实，导致数字税逐渐由税收治理工具沦为贸易保护工具，并将这种贸易保护主义隐匿在数字税的异化过程中，其根本目的是在国际数字税收领域寻求战略主导权，并以自我为中心重塑国际数字税收格局。早在 OECD 多边方案的推行期间，出于“美国优先”的新重商主义倾向，美国就曾力图将“安全港规则”纳入改革方案，旨在赋予美国本土数字企业以选择权，决定其是否遵循新制定的税收规则框架。尽管该提议最终搁置，美国期望通过数字税实施贸易保护主义政策的目的可见一斑。一旦发达国家这种“以邻为壑”的贸易保护主义蔓延，数字税就会成为各国之间应对数字贸易摩擦的反制手段，其工具理性就会长期凌驾于价值理性之上。

对于发展中国家而言，希望通过数字税保护民族产业的治理理性也不切实际。数字税作为保护民族产业的工具，源于李斯特主义和新李斯特主义，尤其新李斯特主义的贸易保护对发展中国家来说，可能产生“深刻共鸣”，可能通过税收保护实现更快的资本积累率。这种狭隘的贸易保护政策看似对发展中国家有利，实则以民族主义的

^① 参见 UNCTAD, Digital Economy Report 2021: Cross-border Data Flows and Development For Whom the Data Flow, https://unctad.org/system/files/official-document/der2021_en.pdf.

名义为其帝国议程披上了一层所谓的“进步”外衣,“李斯特的经济民族主义的目的与其说是从整体上瓦解帝国核心与边缘的关系,不如说是在国内复制这些关系并在全球范围内扩大它们”^[24]。在马克思恩格斯看来,李斯特体系“不过是以理想的词句掩盖坦率的经济学的工业唯物主义”^{[25] 240},与李斯特主义一脉相承的新李斯特主义,其“渴望的政治体制(民主和自由)与他们声称的高速赶超发展所需的政治体制(专制)之间存在着脱节”^[26]。贸易税收保护可能会在相对短期内成功地创造所需的国内产业和就业机会,但此类政策造成的经济扭曲可能会导致资本配置效率低下,从而引发深层次的财政危机。作为贸易保护政策,用于国际竞争的数字税并非实现存量公平、增量共享的有效手段,因此通过数字税展开全球数字鸿沟治理也成为一种“幻象”。

三、全球数字鸿沟治理的逻辑转向

基于数字税的全球治理变革并未消解全球数字分配结构失衡的风险,反而引发部分国家和地区针对政策冲突开启大国博弈,全球数字鸿沟依然在世界不同国家或地区间长期存在。无论是单边措施还是多边方案,数字税只是一种引导再分配的手段,而分配是由一定社会发展阶段中的生产所决定的,不能与生产相割裂,分配的问题应该从生产入手才能从根本上解决,因而全球数字鸿沟的治理逻辑需要从分配领域转向生产领域。

(一) 缘何转向:从分配领域出发难以跨越鸿沟

分配并非与生产并列的独立领域,分配的结构取决于生产的结构,分配的对象取决于生产的成果,而参与分配的形式取决于参与生产的一定方式。“所以,分配关系和分配方式只是表现为生产要素的背面。个人以雇佣劳动的形式参与生产,就以工资形式参与产品、生产成果的分配。”^{[12] 19} 尽管从生产与分配的二元关系来看,生产必须从生产工具的分配出发,这意味着分配先于生产,成为生产的前提。实则不然,马克思明确指出,“虽然这种分配对于新的生产时期表现为前提,但它本身又是生产的产物,不仅是一般历史

生产的产物,而且是一定历史生产的产物”^{[12] 21}。换言之,生产的条件和前提一起构成生产的要素,这些要素会通过生产过程本身,从前一时期生产的历史结果变为这一时期生产的自然前提,因而分配是属于生产本身内部的问题,生产与分配的相互作用是建立在生产和劳动实践的基础之上。

反观当下,现行数字税方案试图通过调节数据收益再分配改善全球数字发展不平衡问题,不但无法缓解全球数字鸿沟的深化,反而引起各国间数字贸易争端。究其原因,是资本逻辑主导的数字税方案从改良的意义上提出全球数字发展不公平的补救措施,其方案的制定始终以维护资本主义制度和资本家利益为原则,仅仅关注了生产成果的分配。但“消费资料的任何一种分配,都不过是生产条件本身分配的结果;而生产条件的分配,则表现生产方式本身的性质”^{[27] 436},资本主义特有的生产方式决定了其分配方式也只能是资本主义性质的。然而,达成全球数字鸿沟的治理目标,需兼顾摆脱数字贫困与消弭两极分化。也就是说,既要致力于解决发展层面的问题,又要着眼于解决共享层面的问题,而这两类问题的有效解决均紧密依托于生产。尽管单纯借助数字税等再分配手段能够在一定程度上缓解收入分配不公的矛盾,可由于不触及生产本身,实质上是对现有生产方式的维护及其缺陷的掩饰,那么就分配而论分配无法从根本上解决正义问题。因此,全球数字鸿沟治理的逻辑不在分配,而在于生产资料所有制,需要从生产领域进一步寻源。

(二) 依何转向:从生产领域入手才能弥合鸿沟

生产的决定性作用意味着数据收益分配的不平等需要回到生产领域着重考察“生产资料归谁所有”,即数据确权这一核心问题。在产业资本主义时期,机器应用所带来的社会分工和产业集中导致生产社会化程度不断提高,但生产资料为少数资本家所有,这些资本家凭借生产资料所有权攫取超额利润,而劳动者只能凭借劳动获得相当于劳动力价值的工资,“利益霸占了新创造出来的各种工业力量并利用它们来达到自己的目的;由于私有制的作用,这些理应属于全人类的力

量便成为少数富有的资本家的垄断物,成为他们奴役群众的工具”^{[28] 105}。随着生产资料私有制与生产社会化进程矛盾的不断激化,社会生产力遭受严重破坏的同时社会逐渐分化为两极,即少数资本家一极的财富积累和广大劳动者一极的贫困积累,两极分化趋势形成了鲜明对照,而“这种强大的、容易增长的生产力,已经发展到私有制和资产者远远不能驾驭的程度,以致经常引起社会制度极其剧烈的震荡”^{[28] 684},周期性、重复性的“商业危机”频发。

囿于生产资料私有制与生产社会化进程的根本矛盾,数字资本主义时期的生产依旧是以剥削雇佣劳动为基础,以资本增殖为最终目标,延续了工业时期机器和技术对劳动者的剥削。由于数字技术为资本服务的统治逻辑没有改变,数字资本与数字技术的共谋深化进一步加强了数字资本的“超级权力”,而“超级权力”的背后是巨额利润的榨取和垄断地位的巩固,数字生产资料私有制的长期存在也使得收入分配两极分化被进一步加速。不仅如此,以美国为首的资本主义国家在全球范围内“推销”新自由主义,大肆鼓吹私有化,否定公有制,将自身危机转嫁给世界,致使“当代全球不平等现象接近 20 世纪初西方帝国主义鼎盛时期的水平”^①。由此可见,生产资料私有制决定了资本主义国家全球数字鸿沟治理的数字税困局,全球数字鸿沟是生产资料私有制的必然结果。数字税作为一种分配方式的叙事情境,只是对新的非对称关系的一种表面应对逻辑,企图通过数字税来根治全球数字鸿沟无异于缘木求鱼。因此,在推进全球数字鸿沟治理进程中,不应局限于分配领域展开孤立探讨,而是要基于生产资料所有制下的数据确权问题,实现从分配领域到生产领域的逻辑转向,进而探寻更具根本性的治理策略。

(三) 如何转向: 实现劳动者与生产资料所有者相统一

在生产领域,分配问题的寻源还需要考察“劳动者与生产资料如何结合”这一重要问题。马克思认为,“不论生产的社会的形式如何,劳动者和生产资料始终是生产的因素。但是,二者在

彼此分离的情况下只在可能性上是生产因素。凡要进行生产,它们就必须结合起来。实行这种结合的特殊方式和方法,使社会结构区分为各个不同的经济时期。”^{[29] 44}可事实上,物质资料的生产虽是以劳动者运用生产资料,通过自身劳动改造自然为出发点,但在资本主义社会中,劳动者并不能掌控生产资料使得劳动者和生产资料相分离,然而“资本、地产和劳动的分离,只有对工人来说才是必然的、本质的和有害的分离。资本和地产无须停留于这种分离,可是,工人的劳动则必须如此”^{[29] 115}。表面上,劳动者出售自身劳动换取工资回报,实则力图维护劳动力价值不低于生活所必需的生活资料价值的底线,劳动者在颠倒世界中创造了大量的财富却陷入无尽的贫困。在这种分离背后,隐藏着的是资本与劳动间的支配与被支配关系以及资产阶级与无产阶级的社会地位悬殊的对立关系。资本家一旦为了争夺市场、追逐超额利润而展开激烈竞争,势必引发资本的积聚和集中,这将进一步扩大劳动者和生产资料的分离,加剧财富分配的两极分化。

在全球数字鸿沟治理过程中,以数据为载体的数字生产资料也不同于物质生产要素,其公共产品属性与商业价值的双重性,使其治理目标存在内在张力,这对治理框架的选择和治理体系的搭建提出极大挑战。由于决定社会生产方式的“资本芯”没有改变,数字资本时代劳动者与生产资料结合的异化状态仍存在,表现为数字生产资料对劳动支配权的增加。具体表现在,一般数据在个人手中并不能转化为数字生产要素,而是经数据工程师加工后才能进行有价值的交换,而这些加工后的数据极易被数字平台所集中甚至垄断,劳动者无偿生产的数据越多,反而占有的数字生产资料越少。显然,劳动者和生产资料相分离这一过程只是通过更为隐匿的方式进行,不平衡和极化现象依然存在。正如马克思所指出的,“同机器的资本主义应用不可分离的矛盾和对抗是不存在的,因为这些矛盾和对抗不是从机器本

^① 参见 World Inequality Lab, World Inequality Report 2022, <https://wir2022.wid.world>.

身产生的,而是从机器的资本主义应用产生的。”^[1] 508 因此,从生产关系的本质维度审视,只有实现生产的两个出发点——劳动者和生产资料所有者的内在统一,才能突破传统治理框架下主体利益异质化的桎梏,进而在生产领域重构全球数字劳动的分配正义,以此让数字红利惠及全球,最终达成全球数字鸿沟的实质性弥合。

四、全球数字鸿沟治理的中国方略

在全球数字鸿沟治理的变革路径中,数字税的发达国家样本及其权益博弈的治理范式已凸显局限性,急需将战略重心转向生产领域的基础设施共建、数字能力共育与技术创新共享,以实现结构性治理突破。面对全球数字巨头的跨国垄断,当前中国并未采取数字税征收等手段展开数字空间的大国竞争,长期来看,中国应积极参与数字税等国际规则制定,塑造新的竞争优势^[3] 144。与资本主义制度驱动下的数字霸权不同,中国所倡导的人类命运共同体理念主张各国经济发展以内生性增长为前提,以实现数字红利的全球共享为目标,推动构建包容、开放、公平的数字现代化新形态,为全球数字鸿沟治理融入新的内生源动力。

(一) 筑牢数字现代化发展的国内基石

通过各国数字现代化的健康发展推动全球数字现代化,已成为国际社会的共同目标。以数字现代化新形态建设为经验依据,要想消除全球数字鸿沟,首先应筑牢数字现代化发展的国内基石。一方面,要打通数字基础设施大动脉。数字基础设施作为国家数字能力建设的根本,是促进物理世界与数字世界深度链接、数字经济与实体经济深度融合的关键基础设施,通过系统优化网络基础设施、算力基础设施的梯次布局 and 高效链接,整体提升应用基础设施水平。另一方面,要畅通数据资源大循环。相较于数字基础设施“硬”形态,数据资源以“软”形态新型生产要素参与到生产、分配、流通、消费的数字现代化进程中,要通过构建国家数据管理体制机制,健全各级数据管理体系,积极发挥国家数据资源库的数据开放与统筹功能,在释放数据价值潜能的同时推进数字现代化走深走实^[1]。因此,只有打通大动脉、畅通大

循环,打破“数据壁垒”和“信息孤岛”,才能夯实数字现代化建设的基础。

(二) 完善数字现代化发展的国际规则

目前全球数字领域的规则制定呈现分化趋势,发达国家利用“数字霸权”优先主导规则制定,以此向参与全球数字贸易的发展中国家施压,不利于全球数字鸿沟的弥合。面对纷繁复杂的全球数字竞争格局,习近平总书记指出,“要密切观察、主动作为,主动参与国际组织数字经济议题谈判,开展双多边数字治理合作,维护和完善多边数字经济治理机制,及时提出中国方案,发出中国声音”^[3] 539。因此,对于发展中国家而言,应发挥国家在全球数字鸿沟治理中的内生性作用,准确把握数字经济发展趋势,依据现实国情合理制定本国的中长期数字化发展战略。一方面,积极参与数字领域如数字税、数字货币等国际规则制定,尤其是在各国数字税议而不决的情况下,积极推进国际数字税收解决方案的多边谈判,增强发展中国家在全球治理体系中的话语权、影响力和实践合力^[3],推动数字税国际规则向包容性方向发展。另一方面,积极参与国际类型化反垄断数字税法规则制定,针对数字巨头平台构建“平台年收入+数字交易量+终端用户数”资本利润核定规则,以及“价值来源国—数字市场国—利润归属国”数字税权配置规则,以此促进平台在量能课税、公平竞争与聚合创新中动态平衡,实现反垄断规制。

(三) 共建数字现代化发展的合作平台

全球数字鸿沟治理需要多边合作平台,而中国古代丝绸之路作为世界上最早的全球化平台之一,率先实现了东西方商贸互通和经济往来。当前中国所倡导的“数字丝绸之路”延续了古代丝绸之路互利互鉴的人类命运共同体理念。一方面,根据不同国家数字发展战略进行精准共建,针对数字化发展较弱的国家,在海底光缆、通信技术、互联网宽带等基础设施上提供数字服务,着力推动沿线发展中国家的创新与可持续发展;针对具备网络基础的新兴经济体,开展产业技术交流以及云计算、数据中心共建,携手建设数字交通走廊,推动形成区域协同创新格局。另一方面,通过

中欧班列等运输服务网络拉近丝绸之路经济带的物理空间距离,通过数据信息系统拉近丝绸之路经济带的虚体空间距离,形成多点支撑的商贸流通的全新通道和数据流通的交互枢纽。“数字丝绸之路”对共建“一带一路”国家数字技术发展的长效引导,体现了全球公共产品在全球治理中的建设性作用,是弥合全球数字鸿沟的行之有效的中国智慧与中国方案。

参考文献:

- [1] 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》,《人民日报》2025 年 10 月 29 日。
- [2] 张牧君《用户价值与数字税立法的逻辑》,《法学研究》2022 年第 4 期。
- [3] 岳树梅、许俊《OECD 下数字税收法律治理的框架与路径:美国范式及中国借鉴》,《法学评论》2021 年第 6 期。
- [4] 彼得·A. 巴恩斯、H. 大卫·罗森布鲁姆、陈新《数字税:我们如何陷入这一迷局,又应如何摆脱困境》,《国际税收》2020 年第 8 期。
- [5] 白彦锋、岳童《数字税征管的国际经验、现实挑战与策略选择》,《改革》2021 年第 2 期。
- [6] Kofler G., Sinnig J., “Equalization Taxes and the EU’s ‘Digital Services Tax’”, *Intertax*, vol.47, no.2, 2019.
- [7] 周文、韩文龙《平台经济发展再审视:垄断与数字税新挑战》,《中国社会科学》2021 年第 3 期。
- [8] 茅孝军《从临时措施到贸易保护:欧盟“数字税”的兴起、演化与省思》,《欧洲研究》2019 年第 6 期。
- [9] Dimitropoulou C., “The Proposed EU Digital Services Tax: An Anti-Protectionist Appraisal under EU Primary Law”, *Intertax*, vol.47, no.3, 2019.
- [10] 《马克思恩格斯全集》(第 30 卷),北京:人民出版社 1995 年版。
- [11] 《马克思恩格斯文集》(第 5 卷),北京:人民出版社 2009 年版。
- [12] 《马克思恩格斯文集》(第 8 卷),北京:人民出版社 2009 年版。
- [13] 宋宪萍《数据资本的利润来源及其极化效应》,《马克思主义研究》2022 年第 5 期。
- [14] 戴维·哈维《新帝国主义》,付克新译,北京:中国人民大学出版社 2019 年版。
- [15] 尼尔·史密斯《不平衡的发展:自然、资本与空间的生产》,刘怀玉、付清松译,北京:商务印书馆 2023 年版。
- [16] 蓝江《一般数据、虚体、数字资本——数字资本主义的三重逻辑》,《哲学研究》2018 年第 3 期。
- [17] 亨利·列斐伏尔《空间与政治》,李春译,上海:上海人民出版社 2015 年版。
- [18] 刘皓琰、柯东丽、胡瑞琨《数字帝国主义的形成历程、基本特征与趋势展望》,《政治经济学评论》2023 年第 1 期。
- [19] 谢富胜、吴越、王生升《平台经济全球化的政治经济学分析》,《中国社会科学》2019 年第 12 期。
- [20] 杨云霞《资本主义知识产权垄断的新表现及其实质》,《马克思主义研究》2019 年第 3 期。
- [21] Vasudevan R., “Digital Platforms: Monopoly Capital through a Classical-Marxian Lens”, *Cambridge Journal of Economics*, vol.46, no.6, 2022.
- [22] Gelepithis M., Hearson M., “The Politics of Taxing Multinational Firms in a Digital Age”, *Journal of European Public Policy*, vol.29, no.5, 2021.
- [23] 陈昌盛、冯俏彬《数字税:系统性挑战与中国方案研究》,北京:人民出版社 2022 年版。
- [24] Ince O. U., “Friedrich List and the Imperial Origins of the National Economy”, *New Political Economy*, vol.21, no.4, 2016.
- [25] 《马克思恩格斯全集》(第 42 卷),北京:人民出版社 1979 年版。
- [26] Selwyn B., “An Historical Materialist Appraisal of Friedrich List and his Modern-day Followers”, *New Political Economy*, vol.14, no.2, 2009.
- [27] 《马克思恩格斯文集》(第 3 卷),北京:人民出版社 2009 版。
- [28] 《马克思恩格斯文集》(第 1 卷),北京:人民出版社 2009 版。
- [29] 《马克思恩格斯文集》(第 6 卷),北京:人民出版社 2009 版。
- [30] 《习近平关于网络强国论述摘编》,北京:中央文献出版社 2021 年版。
- [31] 《中共中央、国务院印发〈数字中国建设整体布局规划〉》,《人民日报》2023 年 2 月 28 日。
- [32] 《习近平著作选读》(第 2 卷),北京:人民出版社 2023 年版。
- [33] 朱京安、桑佳淇《多边数字贸易规则的构建困境、出路与中国因应》,《学习与探索》2025 年第 1 期。

责任编辑:房宏琳,曾 博